

Detalhes do Pedido

Ferramenta unificada para consultar pedidos e respostas da Lei de Acesso à Informação, além de decisões da 3ª instância (CGU) e 4ª instância (CMRI) sobre recursos.

Navegue pelo fluxo do pedido



Número do protocolo: 02303.004424/2026-10

Órgão: MMA – Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Data Pedido: 20/02/2026

Assunto: Gestão de Pessoas **Subassunto:** Gestão de pessoas no MMA

Pedido: Nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e com fundamento na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), bem como no Decreto nº 7.724/2012, venho respeitosamente requerer o acesso às seguintes informações: 1. Cópia integral do ato normativo, portaria, instrução, despacho, resolução ou outro documento administrativo que autorize ocupantes do cargo FCE 1.13 a exercerem suas atividades em regime de teletrabalho/home office. 2. Caso a autorização não esteja prevista em ato normativo geral, solicito: a) a cópia do ato individual (ou dos atos) que tenha(m) concedido o regime de home office ao(s) ocupante(s) do cargo FCE 1.13; b) a fundamentação legal utilizada para tal autorização; c) a data de início da autorização e o prazo de vigência, se houver. d) A listagem de todos os ocupantes do cargo FCE 1.13 que possuem autorização para fazer home office. 3. Informar, ainda, se existe norma interna que regulamente o teletrabalho no âmbito desse órgão, com a respectiva cópia. Ressalto que, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.527/2011, o acesso à informação é a regra, e o sigilo, a exceção, devendo eventual negativa ser devidamente motivada, com indicação expressa do dispositivo legal que a justifique.

Resumo: Solicitação de acesso a informações sobre autorização de teletrabalho para ocupantes do cargo FCE 1.13, incluindo documentos normativos, atos individuais,



Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

Pessoas - SPOA/CGGP/MMA, encaminha as seguintes informações. Sobre o tema, informa-se que o normativo que estabelece os Procedimentos Gerais do Programa de Gestão e Desempenho no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - PGD/MMA é a Portaria GM/MMA nº 1.194, de 30 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2024. No que se refere a possibilidade de adesão ao PGD de servidores ocupantes de cargos/funções de nível igual ou superior à 13, esse ponto é tratado, de forma específica, em dois dispositivos da portaria, o § 4º do art. 1º e o inciso II do caput do art. 12, conforme segue: "Art. 1º Fica autorizada a implementação do Programa de Gestão e Desempenho no âmbito das unidades organizacionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - PGD/MMA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022. § 4º Os servidores ocupantes de Cargo Comissionado Executivo - CCE ou Função Comissionada Executiva - FCE poderão solicitar adesão ao PGD nas seguintes modalidades e regimes de execução: a) CCE ou FCE de nível 13 ou superior, exclusivamente na modalidade presencial; b) CCE ou FCE de níveis 12 a 10, na modalidade presencial ou no regime de execução parcial da modalidade teletrabalho; e c) CCE ou FCE de níveis 9 a 1, em quaisquer modalidades e regimes de execução." "Art. 12. Será vedada a participação na modalidade teletrabalho, em quaisquer de seus regimes de execução, do servidor que se encontrar nas seguintes situações: I - com tempo de exercício inferior a seis meses no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, quando movimentado de outros órgãos, independentemente da modalidade em que se encontrava antes da movimentação; II - que esteja nos primeiros doze meses do estágio probatório; III - ocupante de CCE ou FCE equivalente ao nível 13 ou superior; ou IV - servidores que não tenham alcançado o resultado igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do Índice de Desempenho Individual - IDIV, obtido na última Avaliação de Desempenho Individual. § 1º Aplica-se a vedação prevista no inciso I do caput à servidores sem vínculo nomeados para CCE que compõem a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, observada a vedação do inciso II." Assim, respondendo ao item 1 do Pedido de Informação, informa-se que, no âmbito do MMA, é vedada a adesão ao PGD na modalidade teletrabalho à servidores ocupantes de CCE/FCE equivalente ao nível 13 ou superior. Quanto aos questionamentos do item 2 do Pedido de Informação, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP afirma que desconhece a existência de qualquer ato formal que tenha autorizada a adesão ao PGD, na modalidade teletrabalho, de ocupante de CCE/FCE de nível 13 ou superior. Importante destacar que, caso tenha sido expedida autorização nesse sentido por algum dirigente no âmbito do MMA, trata-se de ato sem eficácia, pois contraria o regramento normativo vigente. Por fim, ressalta-se que não há listagem de servidores ocupantes de CCE/FCE de nível 13 ou superior em teletrabalho, considerando tratar-se de modalidade de PGD vedada à esse grupo de servidores. Atenciosamente, SIC/MMA

[↓ PORTARIA_GM_MMA_NA_º_1.194__DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2024.pdf](#)**Data de resposta ao pedido:** 24/02/2026 **Decisão:** Acesso Concedido**Especificação da decisão:** Resposta solicitada inserida no Fala.Br



Governo Federal

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

[Conheça a Lei de Acesso à Informação - LAI](#)[Acesse informações publicadas](#)[Faça seu pedido de acesso à informação](#)[Acesse bases de dados abertos](#)[Acompanhe a implementação da LAI](#)

DADOS ABERTOS - LAI

[Dados para análise estatística de pedidos e respostas](#)[Dados detalhados sobre pedidos sem conteúdo restrito](#)[Dados sobre o conteúdo de decisões de recursos de 3ª e 4ª instâncias \(CGU e CMRI\)](#)[Dados sobre o cumprimento das obrigações legais de Transparência Ativa](#)Acesso à
Informação